

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 15 moharrem 1424 – 18 mars 2003

146^{ème} année

N° 22

Sommaire

Lois

- Loi n° 2003-17 du 17 mars 2003**, portant approbation de la convention de garantie conclue, le 23 octobre 2002, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Islamique de Développement et relative à la convention d'Istisnaâ conclue, le 23 octobre 2002, entre l'office national d'assainissement et ladite banque pour la réalisation du projet d'extension des stations d'épuration de Choutrana et Sud Méliane..... **559**
- Loi n° 2003-18 du 17 mars 2003**, portant approbation de l'accord de prêt conclu, le 23 décembre 2002, entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et relatif au financement du projet de développement des zones montagneuses et forestières du Nord-Ouest..... **559**
- Loi n° 2003-19 du 17 mars 2003**, portant approbation de l'accord de garantie conclu, le 9 janvier 2003, entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, relatif au prêt accordé à la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales pour la contribution au financement du troisième projet de développement municipal..... **559**
- Loi n° 2003-20 du 17 mars 2003**, complétant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif..... **560**
- Loi n° 2003-21 du 17 mars 2003**, complétant la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales..... **560**

Décrets et Arrêtés

Ministère des Affaires Etrangères

- Nomination du directeur général de l'institut diplomatique pour la formation et les études..... **562**

**Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique
et de la Technologie**

Nomination de directeurs d'instituts supérieurs.....	562
Nomination d'un directeur d'institut préparatoire.....	562
Nomination de secrétaires principaux d'université et d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche.....	562
Nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	562
Nomination de professeurs de l'enseignement supérieur.....	562
Nomination de maîtres de conférences.....	563

Ministère du Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat

Nomination d'un chargé de mission.....	564
--	-----

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Détachement d'un magistrat.....	564
Nomination d'un directeur.....	564

Ministère de l'Education et de la Formation

Décret n° 2003-513 du 10 mars 2003 , portant changement d'appellation de certains établissements publics.....	564
---	-----

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2003-514 du 10 mars 2003 , portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à El Franine, délégation de Dar Chaâbane El Fehri, gouvernorat de Nabeul, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Bayoub.....	564
Décrets n° 2003-515 et n° 2003-516 du 10 mars 2003 , portant homologation des procès-verbaux des commissions de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat des gouvernorats de Gafsa et Tozeur.....	566

Ministère des Finances

Arrêté du ministre des finances du 7 mars 2003, fixant la liste et la forme des documents et des états de conjoncture des entreprises d'assurance et de réassurances, tels que prévus par l'article 60 nouveau du code des assurances.....	568
--	-----

Ministère de la Santé Publique

Décret n° 2003-517 du 10 mars 2003 , portant modification du décret n° 2000-2825 du 27 novembre 2000, relatif à l'organisation des circonscriptions sanitaires.....	574
Arrêté du ministre de la santé publique du 7 mars 2003, modifiant et complétant l'arrêté du 22 juin 2000, fixant les normes et indices de besoins en équipements matériels lourds.....	574
Arrêté du ministre de la santé publique du 7 mars 2003, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général.....	575
Arrêté du ministre de la santé publique du 7 mars 2003, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef.....	575
Arrêté du ministre de la santé publique du 7 mars 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef.....	575
Arrêté du ministre de la santé publique du 7 mars 2003, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef.....	576
Arrêté du ministre de la santé publique du 7 mars 2003, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "A2" dans le grade d'administrateur de la santé publique.....	576
Arrêté du ministre de la santé publique du 7 mars 2003, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "A3" dans le grade d'attaché de la santé publique.....	577
Arrêté du ministre de la santé publique du 7 mars 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration de la santé publique.....	577

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

Décret n° 2003-518 du 10 mars 2003 , complétant le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche.....	578
--	-----

Loi n° 2003-17 du 17 mars 2003, portant approbation de la convention de garantie conclue, le 23 octobre 2002, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Islamique de Développement et relative à la convention d'Istisnaâ conclue, le 23 octobre 2002, entre l'office national d'assainissement et ladite banque pour la réalisation du projet d'extension des stations d'épuration de Choutrana et Sud Méliane (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvée, la convention de garantie annexée à la présente loi, conclue, à Ouagadougou le 23 octobre 2002, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Islamique de Développement et relative à la convention d'Istisnaâ conclue entre l'office national d'assainissement et ladite banque pour la réalisation du projet d'extension des stations d'épuration de Choutrana et Sud Méliane pour un montant ne dépassant pas quarante deux millions six cent quatre vingt dix mille (42.690.000) dollars américains.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 17 mars 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 11 mars 2003.

Loi n° 2003-18 du 17 mars 2003, portant approbation de l'accord de prêt conclu, le 23 décembre 2002, entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et relatif au financement du projet de développement des zones montagneuses et forestières du Nord-Ouest (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 11 mars 2003.

Article unique – Est approuvé, l'accord annexé à la présente loi, conclu, à Washington le 23 décembre 2002, entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et relatif à l'octroi à la République Tunisienne d'un prêt d'un montant de trente quatre millions sept cent mille (34.700.000) euros pour le financement du projet de développement des zones montagneuses et forestières du Nord-Ouest.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 17 mars 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2003-19 du 17 mars 2003, portant approbation de l'accord de garantie conclu, le 9 janvier 2003, entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, relatif au prêt accordé à la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales pour la contribution au financement du troisième projet de développement municipal (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvé, l'accord de garantie annexé à la présente loi, conclu à Washington le 9 janvier 2003, entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et relatif au prêt accordé par ladite banque à la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales d'un montant de quatre vingt millions cent mille (80.100.000) euros, objet de l'accord de prêt conclu entre elles, le 9 janvier 2003, pour la contribution au financement du troisième projet de développement municipal.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 17 mars 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 11 mars 2003.

Loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, complétant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Il est ajouté à la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif un sous paragraphe 5 (nouveau) à l'article 35 et une section six au chapitre III instituant un congé pour la création d'une entreprise et comportant les articles 50 (bis), 50 (ter) 50 (quater) et 50 (quinto) ainsi qu'il suit :

Article 35 (5^{ème} sous paragraphe nouveau) :

5) Congé pour la création d'une entreprise.

SECTION VI

Congé pour la création d'une entreprise

Article 50 (bis). – Un congé pour la création d'une entreprise peut être accordé au fonctionnaire titulaire, pour une durée maximale d'une année renouvelable une seule fois. Ce congé est accordé par décret.

Durant la période du congé pour la création d'une entreprise, le fonctionnaire continue de bénéficier de la couverture sociale. Sur cette base l'intéressé doit procéder au paiement de sa cotisation au titre du régime de retraite, de prévoyance sociale et du capital décès alors que l'administration se charge de payer les contributions mises à la charge de l'employeur. Dans ce cas l'intéressé perd son droit au bénéfice du traitement, de l'avancement et de la promotion.

Dans le cas où l'entreprise est créée dans les zones de développement régional et nonobstant les dispositions législatives contraires, le fonctionnaire continue de bénéficier de la couverture sociale et du demi-traitement, sans pour autant avoir le droit à l'avancement et à la promotion.

Article 50 (ter). – Il est interdit au fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour la création d'une entreprise d'exercer une activité contraire au motif au titre duquel le congé a été accordé.

Le chef de l'administration, de la collectivité locale ou de l'établissement public à caractère administratif peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire concerné correspond réellement aux motifs pour lesquels le congé pour la création d'une entreprise a été accordé.

S'il est établi que l'intéressé a contrevenu aux conditions d'octroi de ce congé, il est immédiatement mis fin au congé et, le cas échéant, l'intéressé doit rembourser les sommes dont il a bénéficié, sans préjudice des poursuites disciplinaires.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 11 mars 2003.

Article 50 (quater). – Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour la création d'une entreprise doit demander sa réintégration ou le renouvellement de ce congé pour une deuxième année dans un délai d'un mois au moins avant l'expiration de la période du congé, par lettre recommandée.

A l'expiration de la période du congé pour la création d'une entreprise, le fonctionnaire a le droit de réintégrer son corps d'origine même en surnombre. Ce surnombre doit être résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps considéré.

Au cas où le fonctionnaire ne demande pas sa réintégration dans le délai ci-dessus indiqué, et après avoir été mis en demeure, il est considéré comme ayant rompu tout lien avec le service public.

Article 50 (quinto). – Les procédures et les modalités d'application des dispositions prévues par les articles 35 (5^{ème} sous paragraphe nouveau), 50 (bis), 50 (ter) et 50 (quater) de la présente loi sont fixées par décret.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 17 mars 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2003-21 du 17 mars 2003, complétant la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Il est ajouté à la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, les articles 53 (bis), 53 (ter), 53 (quater) et 53 (quinto) suivants :

Article 53 (bis). – Un congé pour la création d'une entreprise peut être accordé à l'agent titulaire, pour une durée maximale d'une année renouvelable une seule fois. Ce congé est accordé par décret.

Durant la période du congé pour la création d'une entreprise, l'agent continue de bénéficier de la couverture sociale. Sur cette base, l'intéressé doit procéder au paiement de sa cotisation au titre des régimes de sécurité sociale alors que la partie qui l'emploie se charge de payer les cotisations mises à la charge de l'employeur. Dans ce cas, l'intéressé perd son droit au bénéfice du salaire, de l'avancement et de la promotion.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 11 mars 2003.

Dans le cas où l'entreprise est créée dans les zones de développement régional et nonobstant les dispositions législatives contraires, l'agent continue de bénéficier de la couverture sociale et de la moitié du salaire, sans pour autant avoir le droit à l'avancement et à la promotion.

Article 53 (ter). – Il est interdit à l'agent bénéficiaire d'un congé pour la création d'une entreprise d'exercer une activité contraire au motif au titre duquel le congé a été accordé.

Le chef de l'entreprise peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'agent concerné correspond réellement aux motifs pour lesquels le congé pour création d'une entreprise a été accordé.

S'il est établi que l'intéressé a contrevenu aux conditions d'octroi de ce congé, il est immédiatement mis fin au congé et, le cas échéant, l'intéressé doit rembourser les sommes dont il a bénéficié, sans préjudice des poursuites disciplinaires.

Article 53 (quater). – L'agent bénéficiaire d'un congé pour la création d'une entreprise doit demander sa réintégration ou le renouvellement de ce congé pour une deuxième année dans un délai d'un mois au moins avant l'expiration de la période du congé, par lettre recommandée.

A l'expiration de la période du congé pour la création d'une entreprise, l'agent a le droit de réintégrer son collègue d'origine même en surnombre. Ce surnombre doit être

résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir dans le collège considéré.

Au cas où l'agent ne demande pas sa réintégration dans le délai ci-dessus indiqué et après avoir été mis en demeure, il est considéré comme ayant rompu tout lien avec l'entreprise.

Article 53 (quinto). – Les procédures et les modalités d'application des dispositions prévues par les articles 53 (bis), 53 (ter) et 53 (quater) de la présente loi sont fixées par décret.

Art. 2. – Les dispositions des articles 53 (bis), 53 (ter), 53 (quater) et 53 (quinto) s'appliquent aux :

- agents des entreprises et établissements publics non soumis aux dispositions de la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

- agents des autres établissements et organismes publics qui ne sont pas considérés comme établissements ou entreprises publics au sens de la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations et entreprises et établissements publics.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 17 mars 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATION

Par décret n° 2003-496 du 10 mars 2003.

Monsieur Khalifa Elhafdhi, ministre plénipotentiaire hors classe, est chargé des fonctions de directeur général de l'institut diplomatique pour la formation et les études.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-497 du 10 mars 2003.

Monsieur Amor Ifa Kraiem, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des arts et métiers de Kairouan, à compter du 13 juillet 2002.

Par décret n° 2003-498 du 10 mars 2003.

Monsieur Mongi Boulehmi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études technologiques de Jendouba, à compter du 3 août 2002.

Par décret n° 2003-499 du 10 mars 2003.

Monsieur Mongi Chikhaoui, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études technologiques du Kef, à compter du 7 septembre 2002.

Par décret n° 2003-500 du 10 mars 2003.

Madame Amel Mzali Sebai, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargée des fonctions de

directeur de l'institut préparatoire aux études littéraires et de sciences humaines de Tunis, à compter du 15 septembre 2002.

Par décret n° 2003-501 du 7 mars 2003.

Monsieur Abderrazek Hachicha, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur des affaires financières à la direction des services communs à l'université de Sfax pour le Sud.

Par décret n° 2003-502 du 7 mars 2003.

Monsieur Saïd Aljane, professeur principal de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur d'informatique et de multimédia de Gabès.

Par décret n° 2003-503 du 7 mars 2003.

Madame Faouzia Kortas épouse Elbahri, administrateur, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école nationale d'ingénieurs de Gabès.

Par décret n° 2003-504 du 7 mars 2003.

Madame Sourour Dammak, analyste, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des lettres et des sciences humaines de Sfax.

Par décret n° 2003-505 du 10 mars 2003.

Les maîtres de conférences dont les noms suivent sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Néjib Ben Salem	Faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles	Mathématiques	16/10/2002
Lakhdar Tannech Rachdi	Faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles	Mathématiques	16/10/2002
Mohamed Moncef Hamza	Faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles	Mathématiques	16/10/2002

Nom et prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Ali Benhissi	Faculté des sciences de Monastir	Mathématiques	16/10/2002
Jilani Alaya	Faculté des sciences de Gabès	Mathématiques	16/10/2002
Abdelmajid Abouda	Institut des hautes études commerciales	Droit privé et sciences criminelles	18/10/2002
Ali Jallouli	Faculté de droit de Sfax	Droit privé et sciences criminelles	18/10/2002
Mohamed Bagane	Ecole nationale d'ingénieurs de Gabès	Génie chimique	18/10/2002
Samir Maktouf	Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis	Sciences économiques	22/10/2002
Hamadi Fehri	Institut des hautes études commerciales	Sciences économiques	22/10/2002
Afifa Chaouachi épouse Marzouki	Faculté des lettres de Manouba	Langue, lettres et civilisation françaises	25/10/2002
Hédia Ben Mansour épouse Balafrej	Faculté des lettres de Manouba	Langue, lettres et civilisation françaises	25/10/2002
Béchir Garbouj	Faculté des lettres de Manouba	Langue, lettres et civilisation françaises	25/10/2002
Abderraouf Kenani	Faculté de médecine de Monastir	Sciences biologiques	26/10/2002
Amor Haddad	Faculté des sciences de Monastir	Chimie	29/10/2002
Moncef Cossentini	Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Sfax	Chimie	29/10/2002

Par décret n° 2003-506 du 10 mars 2003.

Les maîtres de conférences dont les noms suivent sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Mohamed Nèjib Lazhari	Faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles	Mathématiques	16/10/2002
Samir Benammou	Faculté des sciences de Monastir	Mathématiques	16/10/2002
Ghazi Boulila	Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis	sciences économiques	22/10/2002
Mahmoud Guttat	Institut supérieur de musique de Tunis	Musique et musicologie	23/10/2002
Salem Abbas	Faculté de médecine de Tunis	Sciences biologiques	26/10/2002
Khaled El Hani	Faculté de médecine de Sousse	Sciences biologiques	26/10/2002
Dalila Saidane	Faculté de pharmacie de Monastir	Sciences biologiques	26/10/2002
Mohamed Hédi Frikha	Faculté des sciences de Sfax	Chimie	29/10/2002

Par décret n° 2003-507 du 10 mars 2003.

Monsieur Hamouda Saâfi, maître de conférences, est nommé professeur de l'enseignement supérieur en théologie à l'institut supérieur de civilisation islamique, à compter du 20 novembre 2002.

Par décret n° 2003-508 du 7 mars 2003.

Monsieur Mohamed Ali Jendoubi est nommé en qualité de maître de conférences en mathématiques à la faculté des sciences de Bizerte, à compter du 14 novembre 2002.

Par décret n° 2003-509 du 7 mars 2003.

Monsieur Nasr Jouili, maître assistant de l'enseignement supérieur, est nommé en qualité de maître de conférences en théologie à l'institut supérieur de civilisation islamique, à compter du 23 novembre 2002.

**MINISTERE DU TOURISME, DU
COMMERCE ET DE L'ARTISANAT**

NOMINATION

Par décret n° 2003-510 du 10 mars 2003.

Monsieur Mohamed Saifallah Lasram, administrateur général à l'office national tunisien du tourisme, est nommé en qualité de chargé de mission au ministère du tourisme, du commerce et de l'artisanat.

**MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME**

DETACHEMENT

Par décret n° 2003-511 du 10 mars 2003.

Monsieur Mohamed El Mondher Echouk, magistrat de premier grade, est détaché auprès du ministère du développement et de la coopération internationale (agence tunisienne de la coopération technique) pour une période n'excédant pas cinq ans à compter du 2 janvier 2003.

NOMINATION

Par décret n° 2003-512 du 17 mars 2003.

Monsieur Mohamed Cherif, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières au ministère de la justice et des droits de l'Homme.

En application des dispositions du décret n° 91-804 du 25 mai 1991, Monsieur Mohamed Cherif bénéficie, dans cette situation, de l'indemnité de gestion administrative et financière.

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

Décret n° 2003-513 du 10 mars 2003, portant changement d'appellation de certains établissements publics.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour la gestion 2003 et notamment le tableau "F" y annexé,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Sont réalisés, les changements d'appellation des deux établissements publics indiqués ci-après, relevant du ministère de l'éducation et de la formation :

N°	Ancienne appellation	N°	Nouvelle appellation
1	Lycée sportif d'El Menzah	1	Lycée sportif Pierre de Coubertin à El Menzah
2	Lycée de Hammamet	2	Lycée Mohamed Boudhina à Hammamet

Art. 2. – Les ministres de l'éducation et de la formation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mars 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2003-514 du 10 mars 2003, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à El Franine, délégation de Dar Chaâbane El Fehri, gouvernorat de Nabeul, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Bayoub.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Décète :

Article premier.- Sont expropriées, pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique, pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, des parcelles de terre agricole, sises à Elfranine, délégation de Dar Chaâbane El Fehri, gouvernorat de Nabeul, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Bayoub, entourées d'un liseré vert, rouge et bleu sur le plan annexé au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	21 (A) 21 (B)	122456	249h77a00ca	2h64a85ca 1h24a16ca	1 - Fatma Bent Mohamed Heroui, 2 - Omheni Bent Ali Ben Ammar Aïdi, 3 - Ahmed, 4 - Mannoubia, 5 - M'barak, les trois derniers enfants de Ali Ben Ahmed Ben Hadj Khelifa, 6 - Brika Bent Ahmed Ben Khalifa, 7 - Sadok, 8 - Mohamed, les deux derniers enfants de Tahar Ben Ahmed Ben El Hadj Mohamed, 9 - Khadija Bent Ahmed Ben Khalifa, 10 - Fatma Bent Mohamed Ben Amor, 11 - Habib, 12 - Habiba, 13 - Ferjani, les trois derniers enfants de Amor Ben Ahmed Ben Hadj Mohamed, 14 - Jilani Ben Ahmed Ben H'cine Mathlouthi, 15 - Béchir Ben Ahmed Ben Ali Kemati ou Guemati, 16 - Fatma Bent Mohamed Ben Amor Ben Hassen, 17 - Chedhlia Bent Mohamed Sahnoun, 18 - Chalbia, 19 - Fadhila, 20 - Zohra, 21 - Habiba, 22 - Faouzia, 23 - Amor, 24 - H'mida, les sept derniers enfants de Ahmed Ben Amor Ben Ahmed Ben Gamra, 25 - Aïcha, 26 - Mohamed, les deux derniers enfants de Hassen Ben H'cine Essouibki, 27 - M'hadheb Ben Salah Ben El Hadj Mohamed Ben Moussa, 28 - Abdessalem Ben Mohamed Ben Hassan Ben H'cine Essouibki, 29 - El Arbi, 30 - Mohamed, 31 - Selma, 32 - Gamra les quatre derniers enfants de Ali Ben Ahmed Ben Hadj Mohamed Ben Gamra, 33 - Chedhlia Bent Ahmed Ben Amor Ben Gamra, 34 - Chalbia Bent Salah Ben Hadj Ali ElOuati, 35 - Mohamed, 36 - Fatma, 37 - Chedlia, 38 - Beya, 39 - Noureddine, les cinq derniers enfants de Kalboussi Ben Ali Ben Ahmed Ben Elhadj Mohamed Ben Gamra 40 - Ahmed Ben Béchir Ben Mohamed Ben Gamra, 41 - Mouna Bent Hédi Ben Mohamed Elkhefifi, 42 - Hédi, 43 - Hammadi, 44 - Fathi, 45 - Moncef, 46 - Mokhtar, 47 - Hasna, 48 - Fatma, les sept derniers enfants de Khemaies Ben Ali Ben Ahmed Ben Gamra, 49 - Hédi Ben Abdelkader Ben Sadok Ben Gamra, 50 - Fehri Ben Mohamed Ben Houcine Ben Houcine Souibgui, tous copropriétaires avec l'Etat.
2	3 (A) 2 (A) 2 (B) 2 (C)	122000	64h44a00ca	1h16a94ca 90a32ca 1h03a11ca 1h05a80ca	1 - Fatma Bent Wahida Ben Meftah, 2 - Ahmed Ben Khalifa Ben Hadj Saoud, 3 - Mariem Bent Abdessalem Ben Hadj Saoud Trabelsi, 4 - Saoud Ben Aïssa Ben Hadj Saoud, 5 - Sa soeur Mahboub, 6 - Mabrouka Bent Meftah Ben Hadj Saoud, 7 - Hasna, 8 - Aïcha, 9 - Fatma, 10 - M'barka, 11 - Abdallah, les cinq derniers enfants de Ali Ben Aïssa Ben Hadj Saoud, 12 - Saïda Bent Meftah Ben Attia, 13 - Ali, 14 - Aïcha, 15 - Fatma, 16 - Salah, 17 - Mouna, les cinq derniers enfants de Mohamed Ben Hadj Ali Ben Abdallah Saoud, 18 - Habib Ben Essouissi Ben Hadj Mohamed Boujlida, 19 - Son frère Boubaker, 20 - Abdelkader Ben Echedhli Ben Ibrahim Essnoussi, 21 - Son frère Abdelaziz, 22 - Abdallah Ben Ali Ben Aïssa Ben Hadj Saoud, 23 - Abdelmoula, 24 - Salha, 25 - Mohamed, 26 - Moufida, 27 - Fatma, 28 - Néjia, 29 - Abdelkerim, 30 - Khemaies, 31 - Dhafia, 32 - Lotfi, 33 - Meftah, les onze derniers enfants de

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
					Ibrahim Ben Meftah Ben Hadj Saoud, 34 - Rebeh Bent Meftah Ben Hadj Messaoud, 35 - Alya, 36 - Habiba, 37 - H'mida, 38 - Ghalia, 39 - Jdidi, les cinq derniers enfants de Mohamed Ben Abdessalem Ben Hadj Saoud, 40 - Romdhana, 41 - Sassia, 42 - Mohamed, 43 - Jazia, 44 - Mahmoud, les cinq derniers enfants de Omrane Ben Meftah Ben Atia, 45 - Mokhtar Ben H'cine Ben Béchir Ben Achour, 46 - Sadok Ben Abdessalem Ben Mohamed Jaziri, 47 - Kilani Ben Mosbah Tanhouiri, tous copropriétaires avec l'Etat.

Art. 2. - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mars 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-515 du 10 mars 2003, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Gafsa (délégations de Moulare et Gafsa Sud).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 96-1493 du 2 septembre 1996, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Gafsa,

Vu le décret n° 96-2041 du 23 octobre 1996, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Gafsa,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Gafsa en date du 21 décembre 2002.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Gafsa (délégations de Moulare et Gafsa Sud), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	TPD
1	Sans nom	Secteur Echannoufia Délégation de Moulare	1154	14964
2	Sans nom	Secteur de la cité des jeunes Délégation de Gafsa Sud	1414	23051
3	Sans nom	Secteur de la cité des jeunes Délégation de Gafsa Sud	2108	23052

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mars 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-516 du 10 mars 2003, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Tozeur (délégation de Tozeur).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 98-1698 du 31 août 1998, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Tozeur,

Vu le décret n° 99-93 du 11 janvier 1999, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Tozeur,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Tozeur en date du 20 décembre 2002.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Tozeur (délégation de Tozeur), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	TPD
1	Sans nom	Secteur d'Echabia Délégation de Tozeur	1779	22666
2	Jenane El Ghar	Secteur d'Echabia Délégation de Tozeur	10976	22668
3	Sans nom	Secteur d'Echabia Délégation de Tozeur	15477	22669
4	Sans nom	Secteur d'Echabia Délégation de Tozeur	2337	22670

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mars 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des finances du 7 mars 2003, fixant la liste et la forme des documents et des états de conjoncture des entreprises d'assurance et de réassurance, tels que prévus par l'article 60 nouveau du code des assurances.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu l'article 60 nouveau du code des assurances, tel que promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 et les textes qui l'ont complétés et en particulier la loi n° 2002-37 du 1^{er} avril 2002,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 26 juin 2000, portant approbation des normes comptables des entreprises d'assurance et de réassurance,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 27 février 2001, fixant la liste et le mode de calcul des provisions techniques et les conditions de leur représentation,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 31 juillet 2001, fixant les documents constitutifs du rapport annuel prévu par l'article 61 du code des assurances.

Arrête :

Article premier. – Les entreprises d'assurance et de réassurance doivent produire au ministère des finances les

états de conjoncture trimestriels prévus par l'article 60 nouveau du code des assurances, et ce, conformément aux modèles annexés. Ces états sont préparés trimestriellement et transmis au ministère des finances dans un délai ne dépassant pas les deux mois qui suivent chaque trimestre.

Art. 2. – Les tableaux de conjoncture des entreprises d'assurance et de réassurance annexés au présent arrêté sont :

- Le tableau n° 1, relatif aux indicateurs techniques de l'activité des entreprises d'assurance et de réassurance.

Il comprend deux sous-tableaux :

tableau n° 1-1, relatif à l'évolution des indicateurs techniques des branches d'assurances non vie,

tableau n° 1-2, relatif à l'évolution des indicateurs techniques des branches d'assurance vie.

- Le tableau n° 2, relatif au suivi des actifs représentant les provisions techniques des branches d'assurance, telles que prévues par l'arrêté du ministre des finances du 27 février 2001, fixant la liste et le mode de calcul des provisions techniques et les conditions de leur représentation.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 mars 2003.

Le Ministre des Finances
Taoufik Baccar

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Entreprise :

**Tableau 1-1 –Evolution des indicateurs techniques des branches
d'assurances non-vie**

Trimestre :de l'année :													
Catégories d'assurances Indicateurs	Automobile		Incendie et risques divers		Transport		Construction	Crédit	Risques Divers		Total		
	T - 4	T	T - 4	T	Facultés	Corps d'avions et de navires			T - 4	T		T - 4	T
I - Assurance directe													
1- Nombre de contrats souscrits :													
* Pour la 1 ^{er} e fois													
* Renouvellement													
2- Primes émises nettes d'annulations													
3- Primes arriérées sur 'les intermédiaires													
4 - Nombre de sinistres déclarés													
5 - Charges de gestion(*) :													
* Frais généraux													
* Commissions													
6- Sinistres réglés													
II - Réassurance													
• Primes acceptées													
• Primes cédées													
• Sinistres à la charge des réassureurs													

(T-4) : le même trimestre de l'année dernière.

(T) : trimestre concerné de l'année en cours.

(*) : cet indicateur est calculé de manière globale pour toutes les branches

Entreprise :

Tableau 1-2 – Evolution des indicateurs techniques des branches d'assurance vie
Tableau A : Contrats collectifs

Trimestre : de l'année :

Catégories d'assurances Indicateurs	Contrats décès		Contrats mixtes		Contrats de capitalisation		Contrats en Unité de compte		Total	
	Versement Unique	Versement périodique	Versement Unique	Versement périodique	Versement Unique	Versement périodique	Versement Unique	Versement périodique	Versement Unique	Versement périodique
	T-4	T	T-4	T	T-4	T	T-4	T	T-4	T
I - Assurance directe										
- Nombre de contrats souscrits										
- Capitaux Assurés										
- Primes émises										
- Charges de gestion(*)										
* Frais généraux										
* Commissions										
- Sinistres réglés										
* Sinistres et capitaux échus										
* Versements										
périodique de rentes										
II - Réassurance :										
- Primes acceptées										
- Primes cédées										
- Part des réassureurs dans les prestations payées										

(T-4) : le même trimestre de l'année dernière.

(T) : trimestre concerné de l'année en cours.

(*) : cet indicateur est calculé de manière globale pour toutes les branches

Entreprise :

Tableau 1-2 – Evolution des indicateurs techniques des branches d'assurances vie
Tableau B : Contrats individuels

Trimestre : de l'année :

Catégories d'assurances Indicateurs	Contrats décès		Contrats mixtes		Contrats de capitalisation		Contrats en Unité de compte		Total	
	Versement Unique	Versement périodique	Versement Unique	Versement périodique	Versement Unique	Versement périodique	Versement Unique	Versement périodique	Versement Unique	Versement périodique
	T-4	T	T-4	T	T-4	T	T-4	T	T-4	T
I - Assurance directe										
- Nombre de contrats souscrits										
- Capitaux Assurés										
- Primes émises										
- Charges de gestion										
* Frais généraux										
* Commissions										
- Sinistres réglés										
* Sinistres et capitaux échus										
* Versements périodiques de rentes										
II – Réassurances :										
- Primes acceptées										
- Primes cédées										
- Part des réassureurs dans les prestations payées										

(T-4) : le même trimestre de l'année dernière.

(T) : trimestre concerné de l'année en cours.

Entreprise :

Tableau 2 - Etat trimestriel des éléments d'actifs représentant les provisions techniques

Trimestre : de l'année :

Désignation des actifs	Valeur		Amortissement/ou provision pour dépréciation des titres		Valeurs cédées		Plus value		Nouvelles valeurs acquises	
	AV	ANV	AV	ANV	AV	ANV	AV	ANV	AV	ANV
1- Titres émis par l'Etat ou jouissant de sa garantie : 2- Emprunts Obligataires : 3 - Placements immobiliers : - Terrains et construction d'exploitation - Terrains et construction hors exploitation - Parts et actions dans les sociétés immobilières non cotées 4 - Actions de sociétés cotées en bourse 5 - Parts et actions dans les OPCVM : • Parts et actions dans les FCP • Parts et actions dans les SICAV 6- Parts dans les SICAR 7-Parts dans les SICAF 8 - Autres actions et valeurs mobilières										

Désignation des actifs	Valeur	Amortissement/ou provision pour dépréciation des titres	Valeurs cédées		Plus value		Nouvelles valeurs acquises	
9- Actions des sociétés d'assurances et de réassurances étrangères								
10 - Placements sur le marché monétaire et dépôts auprès des établissements bancaires et financiers								
11-Frais d' acquisition reportés au titre des contrats non-vie								
12 -Avances sur contrat vie								
13- Créances sur le fonds de garantie de la réassurance légale								
14- créances sur le fonds de garantie des assurés								
TOTAL 1								
15- Placements représentatifs des contrats en unités de compte								
TOTAL 2								

AV : Assurance vie

ANV : Assurance non vie

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 2003-517 du 10 mars 2003, portant modification du décret n° 2000-2825 du 27 novembre 2000, relatif à l'organisation des circonscriptions sanitaires.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 81-1130 du 1er septembre 1981, portant création et réglementation de l'attribution de la rémunération des emplois fonctionnels des établissements publics relevant du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981, portant règlement général intérieur des hôpitaux, institut et centres spécialisés relevant du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 91-230 du 4 février 1991, portant statut du corps médical hospitalo-sanitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2265 du 11 octobre 1999,

Vu le décret n° 91-238 du 4 février 1991, portant statut du corps des pharmaciens de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2263 du 11 octobre 1999,

Vu le décret n° 93-1725 du 16 août 1993, portant création, rémunération et conditions d'attribution des emplois fonctionnels du personnel paramédical exerçant dans les structures sanitaires publiques,

Vu le décret n° 2000-2825 du 27 novembre 2000, relatif à l'organisation des circonscriptions sanitaires,

Vu le décret n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant les critères de classement des structures sanitaires publiques,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 15 du décret susvisé n° 2000-2825 du 27 novembre 2000, et remplacées par les dispositions suivantes :

Sont attribués au médecin chef de circonscription, l'emploi et les prérogatives de chef de service d'administration centrale.

(le reste sans changement)

Art. 2. - Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mars 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de la santé publique du 7 mars 2003, modifiant et complétant l'arrêté du 22 juin 2000, fixant les normes et indices de besoins en équipements matériels lourds.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 45,

Vu le décret n° 92-1207 du 22 juin 1992, fixant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national des équipements médico-techniques, notamment son article 13,

Vu l'arrêté des ministres de la santé publique, du commerce et des finances du 16 mai 2000, fixant la liste des équipements matériels lourds dont l'installation est soumise à l'autorisation préalable du ministre de la santé publique,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 22 juin 2000, fixant les normes et indices de besoins en équipements matériels lourds,

Vu les deux procès-verbaux des réunions du conseil national des équipements médico-techniques tenues les 8 septembre et 13 octobre 2001, relatives à la révision des normes et indices de besoins en équipements matériels lourds.

Arrête :

Article premier. - Sont abrogées, les normes relatives aux appareils d'imagerie par résonance magnétique, installations pour cathétérisme cardio-vasculaire et lithotripteurs définies à l'annexe de l'arrêté du 22 juin 2000 ci-dessus visé et remplacées par les normes suivantes :

Liste des équipements matériels lourds	Normes et indices de besoins
- Appareil d'imagerie par résonance magnétique	-1 par million d'habitants pour chacune des régions conformément à la répartition régionale prévue par le présent arrêté. -1 par hôpital universitaire (hors quota)
- Installation pour cathétérisme cardio-vasculaire	-1 par huit cent mille (800 000) habitants pour chacune des régions conformément à la répartition régionale prévue par le présent arrêté. L'autorisation n'est accordée que pour les cliniques qui disposent d'une salle spécialisée en chirurgie cardio-vasculaire. -1 par hôpital universitaire (hors quota)
- Lithotriporteur	-1 par cinq cent mille (500 000) habitants pour chacune des régions conformément à la répartition régionale prévue par le présent arrêté. -1 par hôpital universitaire (hors quota)

La répartition régionale mentionnée au tableau sus-indiqué est fixée comme suit :

- **région du district de Tunis** : Composée des gouvernorats de Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba.

- **région du Nord Est** : Composée des gouvernorats de Nabeul, Zagouan et Bizerte.

- **région du Nord Ouest** : Composée des gouvernorats de Beja, Jendouba, Kef et Siliana.

- **région du centre Est** : Composée des gouvernorats de Sousse, Monastir et Mahdia.

- **région du Centre Ouest** : Composée des gouvernorats de Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid.

- **région du Sud Est** : Composée des gouvernorats de Sfax, Gabès, Médenine et Tataouine.

- **région du Sud Ouest** : Composée des gouvernorats de Gafsa, Tozeur et Kébili.

Art. 2. - Est ajouté à l'arrêté du 22 juin 2000 susvisé, l'article premier (bis) suivant :

Article premier (bis). - Les établissements sanitaires privés, dont la capacité d'hospitalisation dépasse 100 lits, ne sont pas soumis aux normes et indices de besoins sus-indiqués.

Tunis, le 7 mars 2003.

Le Ministre de la Santé Publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 7 mars 2003, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 15 mars 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la santé publique, le jeudi 3 juillet 2003 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au mardi 3 juin 2003.

Tunis, le 7 mars 2003.

Le Ministre de la Santé Publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 7 mars 2003, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 15 mars 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la santé publique, le jeudi 3 juillet 2003 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4) postes.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au mardi 3 juin 2003.

Tunis, le 7 mars 2003.

Le Ministre de la Santé Publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 7 mars 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier du corps des architectes de l'administration.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur dossiers, pour la promotion au grade d'architecte en chef, est ouvert aux architectes principaux, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de la clôture de la liste des candidatures.

Art. 2. - Le concours interne sur dossiers susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la santé publique. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature au ministère de la santé publique par la voie hiérarchique, comprenant les pièces suivantes :

- un curriculum vitae,
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration (participation aux séminaires, conférences...) et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications,
- un rapport établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années.

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4. - Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat fournit un rapport d'activités des deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du travail,
- de la qualité du service,
- des actions de formation, d'encadrement et de recherches,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 5. - La composition du jury du concours interne susvisé est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 6. - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7. - La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef est arrêtée définitivement par le ministre de la santé publique.

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 mars 2003.

Le Ministre de la Santé Publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 7 mars 2003, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier du corps des architectes de l'administration,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 7 mars 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la santé publique, le mardi 1^{er} juillet 2003 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au lundi 2 juin 2003.

Tunis, le 7 mars 2003.

Le Ministre de la Santé Publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 7 mars 2003, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "A2" dans le grade d'administrateur de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 4 septembre 2002, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "A2" dans le grade d'administrateur de la santé publique.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au ministère de la santé publique, le mardi 8 juillet 2003 et jours suivants, un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "A2" dans le grade d'administrateur de la santé publique.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à treize postes (13).

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au samedi 7 juin 2003.

Tunis, le 7 mars 2003.

Le Ministre de la Santé Publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 7 mars 2003, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "A3" dans le grade d'attaché de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 4 septembre 2002, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "A3" dans le grade d'attaché de la santé publique.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au ministère de la santé publique, le mardi 8 juillet 2003 et jours suivants, un

examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "A3" dans le grade d'attaché de la santé publique.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à neuf postes (9).

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au lundi 9 juin 2003.

Tunis, le 7 mars 2003.

Le Ministre de la Santé Publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 7 mars 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 3 juin 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration de la santé publique.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au ministère de la santé publique, le jeudi 12 juin 2003 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration de la santé publique.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente six postes (36).

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au lundi 12 mai 2003.

Tunis, le 7 mars 2003.

Le Ministre de la Santé Publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2003-518 du 10 mars 2003, complétant le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2002-77 du 23 juillet 2002,

Vu le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-2185 du 17 septembre 2001,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est ajouté à l'article 12 du décret n°94-427 du 14 février 1994 susvisé ce qui suit :

- l'installation des filets préventifs des grêles pour protéger les arbres fruitiers.

* investissement de catégorie "A" : 60%

* investissement de catégorie "B" : 50%

* investissement de catégorie "C" : 40%, sans que le montant de la prime ne dépasse 7200 dinars par hectare.

Et ce, dans les zones relevant des gouvernorats de Bizerte, Manouba, Ben Arous, Nabeul, Béja, Jendouba, Kef, Siliana, Zaghuan, Kairouan, Kasserine, Mahdia, Sidi Bouzid et Gafsa.

Art. 2. - Les ministres des finances, du développement et de la coopération internationale et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mars 2003.

Zine El Abidine Ben Ali